

0004958-90.2014.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/07/2022
... - Assunto:
- Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY RAFAEL DOS SANTOS MARCOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUAREZ PAE KIM

N.º único: 0004958-90.2014.8.26.0114
Autos n.º 229/2014

Vistos etc.,

I - WESLEY RAFAEL DOS SANTOS MARCOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0004958-90.2014.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0004958-90.2014.8.26.0114
Classe - Assunto:
- Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY RAFAEL DOS SANTOS MARCOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUAREZ PAE KIM

N.º único: 0004958-90.2014.8.26.0114
Autos n.º 229/2014

Vistos etc.,

I - WESLEY RAFAEL DOS SANTOS MARCOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 09 de agosto de 2013, por volta de 11h30min, no estabelecimento comercial "Mercado do Ponto", situado na Avenida Edmundo Vignatti, nº 103, Jardim Esmeraldina, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, em detrimento do patrimônio do proprietário D.M.N..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 09 de janeiro de 2020 (fls. 79).

O réu foi citado (fls. 115) e apresentou resposta à acusação (fls. 119).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 127 e 157).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 249).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo; c) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada; e d) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 250/254).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é improcedente.

O réu, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou a prática do delito; disse ter recém saído de penitenciária e morar no mesmo bairro em que o crime foi praticado.

No mais, o ofendido disse ter sido abordado por um agente armado e que ele, após anunciar o assalto e exigir o dinheiro do caixa do mercado, fugiu, tendo levado consigo a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Contudo, não foi capaz de confirmar, em juízo, o reconhecimento efetuado, por meio de fotografia, na fase policial (fls. 12).

Ainda, o único policial militar ouvido em juízo, apesar de ratificar o teor de seu depoimento colhido na fase de inquérito policial, não se recordou dos fatos e também não foi capaz de reconhecer o acusado como o autor do delito.

Assim, observo que a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de confirmar a prática do crime de roubo pelo acusado.

Desta forma, na dúvida, é o caso de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo".

III - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado WESLEY RAFAEL DOS SANTOS MARCOS, qualificado nos autos (RG nº 38.784.945 - IIRGD de fls. 83), da imputação de ter violado o disposto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Campinas, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA